

1502904-85.2022.8.26.0344

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... em caso de condenação por tráfico de drogas, a pena deve ser fixada no mínimo, com a aplicação da causa de redução do tráfico privilegiado, em seu patamar máximo. O regime inicial deve ser o aberto e a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos (mídia).

É o relatório. DECIDO.

A acusação é parcialmente procedente.

Embora o réu tenha sido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1502904-85.2022.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502904-85.2022.8.26.0344

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

LEANDRO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, em 7 de julho de 2022, por volta das 10h30, Rua Doutor José Guimarães Toni, altura do número 313, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para entrega e consumo de terceiras pessoas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 0,86 grama de cocaína na forma de crack, divididos em onze microtubos, e 3,54 gramas de cocaína, divididos em dez microtubos (cf. laudos acostados aos autos), além da quantia de R\$ 222,00 (duzentos e vinte e dois reais).

O réu foi preso em flagrante delito e houve a conversão em prisão preventiva (fls. 55/57). Notificado (fls. 136), apresentou defesa preliminar (fls. 119/120). A

denúncia foi recebida em 29/8/2022 (fls. 121/123). O réu foi citado (fls. 164). Em audiência de instrução realizada em 4/10/2022, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum e uma testemunha de defesa e o réu foi interrogado (fls. 170/171 e mídia).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Na fixação da pena, apontou que devem ser considerados os maus antecedentes e a reincidência do réu, que afastam a figura do tráfico privilegiado. Por esses mesmos motivos, o regime inicial deve ser o fechado e o réu não tem direito a qualquer benesse legal (mídia).

A Defesa, por sua vez, requereu a desclassificação para o delito de posse de drogas para uso próprio, fixando-se a pena de advertência. Subsidiariamente, em caso de condenação por tráfico de drogas, a pena deve ser fixada no mínimo, com a aplicação da causa de redução do tráfico privilegiado, em seu patamar máximo. O regime inicial deve ser o aberto e a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos (mídia).

É o relatório. DECIDO.

A acusação é parcialmente procedente.

Embora o réu tenha sido denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, as provas colhidas durante a instrução, tais como auto de prisão em flagrante (fls. 4), boletim de ocorrência (fls. 9/10), auto de exibição e apreensão (fls. 12), fotos (fls. 13/15), laudo de constatação provisória (fls. 17/19) e laudo definitivo de entorpecentes (fls. 74/78), estes atestando a natureza das substâncias apreendidas (cocaína e crack), relatório final da autoridade policial (fls. 80/81), atestado de internação (fls. 166), fotos tiradas do celular da testemunha de defesa (fls. 168/169), além da prova oral, confirmaram apenas a existência material do crime previsto no artigo 28 da mesma lei.

A autoria é certa.

A testemunha Marli Ribeiro Augusto, policial civil, declarou que na data dos fatos receberam uma denúncia de que um rapaz, não identificado, estaria embalando drogas em um local onde funcionava um galpão para reciclagem de materiais. Ela e a policial Samantha foram até o endereço indicado e abordaram o réu Leandro. Ele disse que era proprietário do galpão de reciclagem, que ficava no mesmo terreno do depósito de gás do seu pai. Em seu bolso, dentro de uma sacola de mercado, encontraram 10 "pinos" de cocaína e 11 "pinos" de crack. O réu também tinha aproximadamente R\$200,00, sendo uma nota de R\$100,00, uma de R\$50,00 e outras de menor valor. Ao ser questionado sobre o entorpecente, o réu alegou que era para uso próprio. O local da abordagem e o réu não eram conhecidos pela prática de tráfico de drogas.

A testemunha Samantha Rossato Tomé Ruano, também policial civil, ratificou o depoimento de sua colega Marli. Contudo, disse que a denúncia recebida indicava que uma pessoa de nome Leandro estava embalando drogas no local dos fatos.

O informante Luís Ferreira dos Santos, pai do réu, declarou que seu filho trabalha com reciclagem de materiais, em uma área ao lado do seu depósito de gás. Ele já foi internado em uma clínica de recuperação para dependentes químicos, na cidade de Garça/SP. Na época dos fatos, havia reformado, em sociedade com o réu, uma carreta, que foi vendida pelo valor de R\$2.000,00. Uma parcela inicial, de R\$400,00, foi paga em dinheiro e o restante foi pago por meio de PIX, para a sua conta. No dia da prisão do réu, o depoente lhe entregou R\$300,00, referente à venda da carreta.

O réu Leandro Henrique Ferreira dos Santos, interrogado, confessou ser proprietário

dos entorpecentes e do dinheiro apreendido. Contudo, disse que o entorpecente se destinava a seu consumo pessoal, pois é usuário de cocaína e crack, já tendo sido internado para tratamento. Ele trabalha com reciclagem, em local vizinho ao depósito de gás do seu pai. Na época dos fatos havia reformado, em sociedade com o seu pai, uma carreta, que foi vendida pelo valor de R\$2.000,00. Uma parcela inicial, de R\$400,00, foi paga em dinheiro e o restante foi pago por meio de PIX, para a conta do seu pai. No dia da sua prisão, seu pai lhe entregou R\$300,00, referente à venda da carreta. Ele usou parte para adquirir as drogas e o restante estava com ele quando da abordagem.

Da análise de todas as provas colhidas durante a instrução, percebe-se claramente que o acusado era o proprietário dos entorpecentes encontrados consigo, não sendo, portanto, caso de absolvição. Contudo, embora existam indícios de que o entorpecente era destinado à venda - denúncia e razoável quantidade de cocaína e crack apreendidos -, ao final da instrução tais indícios não se mostraram suficientes para embasar uma condenação por tráfico de drogas.

Conquanto houvesse denúncia anônima de que uma pessoa estaria embalando entorpecente, em um depósito de reciclagem, nenhum ato de preparação da droga para a venda, ou de mercancia propriamente dita, foi presenciado pelos policiais no momento da prisão do réu.

A abordagem não ocorreu em conhecido ponto de venda de entorpecentes, mas sim no galpão de reciclagem de propriedade do réu. Esclareceram os policiais que inexistiam informações ou suspeitas da prática de tráfico de drogas no local e que o réu não era conhecido nos meios policiais por esse delito.

A quantidade apreendida não foi tão expressiva ao ponto de demonstrar de forma clara que o objetivo do réu era o tráfico (peso no total de 4,37 gramas), bem como a quantia em dinheiro - apenas parcialmente em notas de pequeno valor -, não é suficiente para indicar atividade comercial de drogas.

A versão apresentada pelo réu e por seu pai, de que o dinheiro apreendido era proveniente da venda de uma carreta é, ao menos, plausível. Foram juntadas aos autos fotos que comprovariam a negociação (fls. 168/169).

Desta forma, considerando os critérios do artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006, isto é: (i) a quantidade de droga apreendida; (ii) o local e as condições em que se desenvolveu a ação; (iii) a condição de usuário do réu, tendo sido apreendidas em seu poder substâncias que o mesmo admitiu consumir, e não havendo elementos suficientes que comprovem que o réu iria comercializar os entorpecentes, forçoso assumir que a droga se destinava a seu consumo próprio.

Desta forma, não há embasamento probatório suficiente a amparar a condenação pelo crime de tráfico ilícito de drogas, configurando-se, na hipótese, a finalidade específica prevista no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de uso de entorpecentes, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de uso de entorpecentes, o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 prevê no inciso I: advertência sobre os efeitos das drogas, inciso II: prestação de serviços à comunidade e inciso III: medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a razoável quantidade de entorpecente localizada com o

acusado afasta a aplicação da simples pena de advertência, razão pela qual reputo necessário condená-lo à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo período de 4 (quatro) meses. Não há nos autos outros elementos que lhes sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, que ensejem o aumento da pena acima deste patamar.

Na segunda fase da dosimetria incide a agravante da reincidência (processo 0013401-77.2018.8.26.0344 - trânsito em julgado em 15/7/2019 - pena extinta em 22/10/2019 - fls. 44/45). Contudo, diante da confissão, revelada pela admissão do acusado de que a droga era para consumo pessoal, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena em 4 (quatro) meses de prestação de serviços à comunidade.

Inexistentes causas de diminuição ou de aumento de pena, torno definitiva a pena de 4 (quatro) meses de prestação de serviços à comunidade.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DESCLASSIFICAR a conduta imputada ao réu LEANDRO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, devidamente qualificado, para o delito previsto no artigo 28, caput, inciso II, da Lei nº 11.343/2006, CONDENANDO-O à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 4 (quatro) meses, nas condições a serem fixadas pelo competente juiz das execuções penais.

Ante a natureza da pena aplicada, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura com urgência

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Comunique-se a autoridade policial, caso necessário, para que destrua as substâncias apreendidas, contraprovas e eventuais embalagens, petrechos ou materiais utilizados para acondicionamento, nos moldes do artigo 72 da Lei nº 11.343/06.

Face à desclassificação operada, autorizo a restituição ao acusado do dinheiro depositado nos autos (fls. 79).

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Marília, 7 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA